Verfügung zur Vorbereitung des Kammertermins

AF-01 · Arbeitsgericht Freiburg · 4. Kammer · 09.11.2026

1 Termin und vorbereitende Auflagen

4 Ca 317/26. Kammertermin wird auf Dienstag, 12. Januar 2027, 09.15 Uhr, im Arbeitsgericht Freiburg bestimmt. Ladungen sind gesondert auszufertigen. Die folgenden Maßnahmen dienen der Vorbereitung nach § 56 ArbGG. Über Erheblichkeit, Beweislast und Beweisaufnahme entscheidet die Kammer nach dem weiteren Vortrag.

Die Klägerin erhält Gelegenheit zur Ergänzung ihres Vortrags bis 23. November 2026. Sie soll für jede der fünf Zahlungen die einschlägige Freigaberegel, die ihr bekannten Kommunikationsbelege vor Freigabe, den jeweiligen Abgang und die bereits realisierten Rückflüsse angeben. Für den 16. September soll sie aufschlüsseln, wann die Meldung welche Person erreichte, wer eine Sperre veranlassen konnte und ab wann diese bei Bank oder ERP gegriffen hätte.

2 Unterlagen und Deckungsstand

Die Klägerin soll das vollständige Ticket zu TK-2026-0918 einschließlich Änderungsverlauf, den im September geltenden Stand der Treasury-Richtlinie, die Freigabeprotokolle und die Bankrückflussbelege vorlegen. Ferner soll sie die Police mit Funktionsnachtrag sowie die bisherige Korrespondenz zum Deckungsstand vorlegen, soweit sie daraus Folgerungen für die Haftungsabwägung ableitet. Die Vorlagen sind nach Zahlungsbezug und Dokumentstand zu bezeichnen.

Soweit beim Notweg die technische Berechtigung und die interne Sachfreigabe auseinanderfallen, soll die Klägerin den Unterschied für den konkreten Ablauf erläutern. Frühere Ausnahmefälle sind mit Datum, Anlass und dokumentierter Zweitkontrolle anzugeben. Zum Beweis sollen ladungsfähige Anschriften und konkrete Beweisthemen mitgeteilt werden.

3 Gelegenheit zur Stellungnahme

Die Beklagte kann bis 7. Dezember 2026 erwidern. Sie soll insbesondere nach Zahlung und Zeitpunkt darlegen, welche Auftrags- und Empfängerinformationen ihr vorlagen, auf welche konkreten Fälle früherer Notfreigaben sie sich stützt und inwieweit sie wirtschaftliche Überforderung geltend macht. Eine pauschale Offenlegung ihrer privaten Finanzverhältnisse wird nicht angeordnet. Wenn sie sich darauf beruft, kann sie die maßgeblichen Umstände mit geeigneten, auf das Erforderliche begrenzten Unterlagen belegen.

Beide Parteien sollen mitteilen, ob zwischenzeitlich weitere Beträge zurückgeflossen sind oder sich der Deckungsstand geändert hat. Der Versicherer ist nicht Partei. Die Auflage enthält keine Entscheidung über dessen Eintrittspflicht. Der Termin bleibt von einer einvernehmlichen Lösung unberührt, solange keine anderweitige gerichtliche Mitteilung ergeht.

Dr. Jorin Eckbert von Halden, Richter am Arbeitsgericht